

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

5860/25/פ

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – האחראי על טיפול בפניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי),
התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "עובד" יבוא:

"האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי" – מי שמונה לפי סעיף 1לג;".

2. הוספת סעיפים 1לג 2. אחרי סעיף 1לב לחוק העיקרי יבוא:
עד 1לז

"האחראי על פניות 1לג. (א) בסעיף זה ובסעיפים 1לד עד 1לז – מעסיקים בענף הסיעוד הביתי

"מעסיק בענף הסיעוד הביתי" – מעסיק כאמור המעסיק עובד זר שלא במסגרת עסקו או משלח ידו;

"השר" – שר שקבעה הממשלה.

(ב) השר ימנה מבין עובדי משרדו עובד שיהיה ממונה על טיפול בפניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי בתחום דיני העבודה.

(ג) כשיר להתמנות לאחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי תושב ישראל בעל השכלה אקדמית במשפטים או בעבודה סוציאלית וניסיון של חמש שנים לפחות בתחום משפט העבודה או

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

יחסי עבודה, שמתקיימים בו תנאי כשירות נוספים לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959², ככל שייקבעו.

(ד) תקופת כהונתו של האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי תהא כפי שתקבע הממשלה, ובלבד שלא תעלה על שש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת.

(ה) הודעה על מינוי האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי תפורסם ברשומות ופרטי ההתקשרות עמו יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ויצוינו על גבי כל היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד הביתי.

(ו) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין דרך הפנייה לאחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי, אופן בירור הפניות והמועדים לבירור.

תפקידי האחראי 1 לד. תפקידו של האחראי על פניות מעסיקים בענף על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי לטפל בפניות של מעסיקים כאמור בכל הנוגע להעסקת העובד הזר, ובכלל זה:

- (1) לטפל בפניות בעניין תנאי העבודה ;
- (2) לשתף פעולה בתחומי תפקידו עם אנשים או גופים אחרים, ובכלל זה מעסיקים ועובדים ;
- (3) לטפל בתלונות מטעם מטופלים סיעודיים נגד עובדים זרים בתחומי תפקידו ;
- (4) לפעול על פי סמכויותיו לפי פרק זה ;
- (5) לבצע כל פעולה אחרת שתוטל עליו על פי דין.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הגשת תלונות כלפי 1 לה. (א) כל אדם רשאי להגיש תלונה בכתב לאחראי
עובדים זרים בענף על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי בשל הפרת
הסיעוד הביתי הוראה לפי חוק זה או אי-מילוי חובה מהחובות
והטיפול בהן לפי חוזה העבודה כלפי מטופל סיעודי (בחוק זה –
תלונה כלפי עובד זר).

(ב) האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד
הביתי לא יטפל ולא ימשיך לטפל בתלונה כלפי
עובד זר אם מתקיים אחד מאלה:

(1) נושא התלונה אינו בגדר הפרה
כאמור בסעיף קטן (א);

(2) העילה נושא התלונה נמצאת בבירור
בערכאה משפטית.

(ג) הוגשה לאחראי על פניות מעסיקים בענף
הסיעוד הביתי תלונה, ולא התקיימו הנסיבות
האמורות בסעיף קטן (ב), יחליט האחראי, בכפוף
להוראות סעיף קטן (ד), לנהוג באחת מהדרכים
האלה:

(1) לדחות את התלונה על הסף, אם סבר
כי התלונה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים או
בחוסר תום לב הניכרים על פניהם, או כי
התלונה על פניה חסרת בסיס כלשהו או
מעלה עניין שהוא בגדר זוטי דברים;

(2) להפנות את התלונה לבירור על ידי
רשות האוכלוסין וההגירה כדי שתפעל על פי
סמכויותיה לפי כל דין; רשות האוכלוסין
וההגירה תדווח לאחראי על פניות מעסיקים
בענף הסיעוד הביתי על פעולתה, בתוך 60
ימים;

(3) להעביר את התלונה, בהסכמת המתלונן, או מי שנטען כי זכותו הופרה, אם אינו המתלונן, ובהסכמתו של הנילון או מי מטעמו, לגישור כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984³; הועברה התלונה לגישור כאמור, יחולו הוראות סעיף 79ג(ג), (ד) ו-(ח), והוראות לפי סעיף 79ד(א)(1), (2) ו-(2א) לחוק האמור, בשינויים המחויבים;

(4) להגיש תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה או בבית משפט אחר המוסמך לדון בה, בשם המתלונן.

(ד) האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי יהיה רשאי לקבוע את דרכי הטיפול בתלונות לפי הוראות סעיף זה, ובכלל זה עדיפויות וקדימויות בכל הנוגע לקיום בירור תלונות והגשת תביעות.

יידוע המתלונן 1. לו. (א) האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי ימציא למתלונן כלפי העובד הזר אישור על הגשת התלונה בתוך שבעה ימים מיום הגשת התלונה.

(ב) התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף 1(ב), או התקבלה החלטה לפי הוראות סעיף 1(ג), יודיע האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי על כך בכתב למתלונן; האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי יצרף להודעה את הנימוקים להחלטתו, זולת אם החליט להגיש תביעה אזרחית.

³ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

סמכות שיפוט 1לז. הרואה את עצמו נפגע מהחלטת האחראי על פניות מעסיקים בענף הסיעוד הביתי על פי הוראות פרק זה, רשאי לערער עליה לפני בית הדין לעבודה בתוך 45 ימים מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתו."

דבר הסבר

מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם המעסיקים עובדים זרים מתמודדים עם אתגרים רבים בניהול יחסי העבודה, לעיתים ללא מענה הולם. כיום, קיים ממונה על זכויות עובדים זרים, אשר מהווה כתובת לפניות של עובדים זרים ומוודא כי זכויותיהם נשמרות. ואולם, אין כיום גוף מקביל המטפל בפניותיהם של המעסיקים הסיעודיים עצמם, אשר לעיתים חווים עוולות ופגיעות מצד העובדים הזרים שהם מעסיקים. התיקון המוצע נועד ליצור כתובת לפניות של מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם המעסיקים עובדים זרים, כך שיוכלו לקבל הכוונה, מידע ותמיכה בנושאים הקשורים ליחסי העבודה עם העובד הזר ובנוגע להפרות של התחייבויות מצד העובד הזר, נטישה פתאומית, התנהלות בלתי הולמת, וכדומה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)